

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1202/2535

พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี

โจทก์

นายชูศักดิ์ บุญยะประสิทธิ์

จำเลย

นายชูศักดิ์ บุญยะประสิทธิ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 219

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยเป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ที่แก้ไขแล้ว ไม่รับฎีกาจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยในประเด็นที่ว่าจำเลยปลอมเอกสาร สลากกินแบ่งรัฐบาลอันเป็นเอกสารสิทธิหรือไม่ จำเลยใช้ สลากกินแบ่งรัฐบาลปลอมหรือไม่ และจำเลยนำสลากกินแบ่ง ที่ทำปลอมขึ้นไปยื่นกับผู้เสียหายเพื่อรับเงินรางวัลอันเป็นความผิดฐานพยายามฉ้อโกงหรือไม่ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นข้อกฎหมาย อันควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลสูง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลย ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 119)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดหลายกรรมให้ลงโทษ ทุกกรรมเป็นกระทำความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ที่แก้ไขแล้ว ฐานปลอมเอกสารราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ลงโทษจำคุก 1 ปี ฐานใช้เอกสารสิทธิปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 และมาตรา 268 ลงโทษจำคุก 1 ปี ฐานพยายามฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ประกอบมาตรา 80 ลงโทษจำคุก 6 เดือน ฐานมีกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ

อนุญาตตามพระราชบัญญัติอาวฐปีน ฯลฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,72 คำสั่งของคณะ
ปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ข้อ 6 ลงโทษ
ปรับ 200 บาท รวมจำคุก 2 ปี 6 เดือน ปรับ 200 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทน
ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30 โดยนับโทษกักขังต่อจาก โทษจำคุก
ของกลางรับ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 265 ประกอบด้วยมาตรา 268 บทหนึ่ง และมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 341 ประกอบด้วย มาตรา 80 อีกบทหนึ่ง ให้ลงโทษจำเลยตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 ประกอบด้วยมาตรา 268 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษ
หนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 1 ปี ยกฟ้องข้อหาปลอม
บัตร ประจำตัวข้าราชการ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษา ศาลชั้นต้น ศาลชั้น
ต้นพิพากษาลงโทษจำเลยสถานเบาและเหมาะสม แก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ศาล
อุทธรณ์ไม่มีเหตุที่จะลดโทษและรอกการลงโทษให้จำเลย

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 115)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 119)

คำสั่ง

ฎีกาของจำเลยว่า จำเลยไม่ได้ปลอมสลากกินแบ่งรัฐบาลและจำเลยไม่ได้หลอกลวง
นายหมงแช่ตั้ง ผู้เสียหายเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน
ของศาลอุทธรณ์จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย
จึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ฎีกาของจำเลยว่า จำเลยไม่ได้ปลอมสลากกินแบ่งรัฐบาลและจำเลยไม่ได้หลอกลวงนายหมงแช่ตั้ง ผู้เสียหายเป็นฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(มงคล สระภูณ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ราเชนทร์ จัมปาสุต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ